

République Française Département des Pyrénées-Orientales			EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation : 14/05/2025			
Date d'affichage de la convocation : 14/05/2025			
Nombre de membres :			SEANCE DU 20 MAI 2025
Afférents au Conseil municipal : 33			
En exercice : 33			
Ayant pris part à la délibération : 31			
Pour : 31			
Contre : 0			
Abstention : 0			
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi vingt mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Christophe HEMERY, Marc ZARCONE, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Michèle CAIL COMS à André GILLARD, Thomas SOLOZABAL à Elisabeth RIVAS, Yvette MESTRE à Antoine FIGUE, Rosemary DROUILLOT à Cyrille BERNARDIN, Stéphane QUINTIN à Alexandra RAYMONT, Karine TARTAS à Jean VILA, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Virginie CABRITA à Marc ZARCONE, Ludvine LORIEUX à Thierry CRANE, Éric POUPET à Philippes GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Michèle CAIL COMS, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ		
Absents non excusés	Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Marc ZARCONE		

AFFAIRE N°01 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE
Avis sur la procédure de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune.

Madame la Maire, rappelle à l'Assemblée que depuis l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2015, Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine exerce la compétence en matière d'aménagement de l'espace communautaire et plus particulièrement en matière de planification urbaine. Il lui revient à cet égard de mener les procédures de création, de révision ou de modification des documents d'urbanisme.

Elle précise que c'est à la demande de la ville de Cabestany que le président de la Communauté Urbaine a prescrit par arrêté, le 19 décembre 2024, la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme.

Cette dernière porte uniquement sur des ajustements réglementaires (règlement écrit et graphique, orientations d'aménagement et de programmation) tendant à préciser la politique urbanistique sur le territoire communal, et plus précisément sur la zone 1AUHE correspondant au secteur dit Charles Blanc, en poursuivant les objectifs suivants :

- Prendre en compte les évolutions et enjeux urbains sur le site ;
- Assurer une meilleure intégration du projet d'aménagement dans le tissu urbain existant.

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Environnement ;

DIRECTION SERVICE URBANISME.

Vu les statuts de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine approuvés par arrêté préfectoral n°2023363-0001 en date du 29 décembre 2023 ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) opposable de la commune de Cabestany dont la dernière procédure est une modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en date du 22 mars 2022 ;

Vu l'arrêté n°A/2024/40 du Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en date du 19 décembre 2024 prescrivant la procédure de modification n°2 du PLU de Cabestany ;

Vu l'avis conforme du 12 février 2025 de la Mission Régional de l'Autorité environnementale (MRAe) dispensant d'Évaluation Environnementale le projet de modification n°2 du PLU de Cabestany, après examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable en application de l'article R.104-35 du Code de l'urbanisme ;

Vu la décision n°E25000003/34 en date du 14 janvier 2025 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier désignant madame Valérie CASTRE, ingénieur territorial, en qualité de commissaire enquêtrice ;

Vu l'arrêté n°A/2025/4 du Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en date du 19 février 2025 prescrivant l'enquête publique relative au projet de modification n°2 du PLU de Cabestany ;

Vu les pièces du dossier relatives à la modification n°2 du PLU soumises à enquête publique ;

Vu le rapport, les conclusions et l'avis favorable de la commissaire enquêtrice en date du 23 avril 2025 sur la modification n°2 du PLU de Cabestany ;

Vu la demande d'avis du Conseil municipal conformément à l'article L.5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales avant approbation adressée par courrier en date du 23 avril 2025 par le Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;

Considérant que conformément aux dispositions des L.153-1 et L.153-36 du Code de l'urbanisme, la procédure de modification peut être utilisée à condition que la modification envisagée :

- ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
- ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
- ne réduise pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
- n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ;
- ne crée pas des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.

Considérant que le projet de modification n°2 du PLU de Cabestany porte uniquement sur des ajustements réglementaires (règlement écrit et graphique, orientations d'aménagement et de programmation) tendant à préciser la politique urbanistique sur le territoire communal, et plus précisément sur la zone 1AUHE correspondant au secteur dit Charles Blanc ;

Considérant que cette procédure a été menée conformément au Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-41 à L.153-44 ;

Considérant l'avis conforme du 12 février 2025 de la Mission Régional de l'Autorité environnementale (MRAe) dispensant d'Évaluation Environnementale le projet de modification n°2 du PLU de Cabestany, après examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable en application de l'article R.104-35 du Code de l'urbanisme ;

Considérant que le projet de modification n°2 du PLU de Cabestany a été notifié aux Personnes Publiques Associées (PPA) le 13 janvier 2025 ;

Considérant l'avis du Conseil Départemental en date du 14 mars 2025 ;

Considérant que les autres Personnes Publiques Associées n'ont pas formulé d'observations ;

Considérant que par décision n°E25000003/34 en date du 14 janvier 2025, monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné madame Valérie CASTRE, ingénieur territorial, en qualité de commissaire enquêtrice ;

Considérant que l'enquête publique relative à ce dossier s'est déroulée pendant 15 jours consécutifs à compter du mardi 11 mars 2025 au mardi 25 mars 2025 inclus ;

Considérant que l'information du public quant à l'ouverture de l'enquête publique a été assurée par voie de presse le 22 février 2025 dans l'Indépendant et sur MidiLibre.fr, puis par une deuxième publication en date du 11 mars 2025 ; par affichage à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, à la mairie de Cabestany et sur le site de Charles Blanc ; sur les sites internet de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et de la commune de Cabestany ; sur le bulletin municipal Cabes' Actu n°142 de mars 2025 ;

Considérant que pendant toute la durée de l'enquête, les personnes intéressées ont pu :

- prendre connaissance du dossier d'enquête sur place aux jours et heures habituelles d'ouverture des services techniques et urbanisme de la commune de Cabestany et au siège de la Communauté Urbaine et formuler leurs observations sur le registre mis à disposition ;
- ou formuler leurs observations sur le registre dématérialisé et consulter le dossier à l'adresse suivante : www.enquete-publique.perpignanmediterranee-metropole.fr et sur le site internet de la commune à l'adresse suivante : <https://ville-cabestany.fr/> ;

Considérant que les permanences de la commissaire enquêtrice se sont déroulées conformément à l'arrêté du Président du 19 février 2025 ;

Considérant que la commissaire enquêtrice a reçu la visite d'une personne lors de ses permanences ;

Considérant qu'une seule observation à l'attention de la commissaire enquêtrice a été déposée par courrier ;

Considérant le procès-verbal de synthèse des observations du public et des avis PPA, de madame la commissaire enquêtrice remis le 1^{er} avril 2025 à monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;

Considérant le mémoire réponse aux observations du public et des avis PPA de monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole remis le 11 avril 2025 à madame la commissaire enquêtrice ;

Considérant que la commissaire enquêtrice dans son rapport en date du 23 avril 2025 émet un avis favorable sur le projet de modification n°2 du PLU de Cabestany ;

Considérant que les observations reçues pendant l'enquête publique, les avis des personnes publiques associées, les conclusions et avis et de la commissaire enquêtrice ne conduisent pas à modifier le projet de modification du PLU tel qu'il a été notifié et soumis à enquête publique ;

Considérant que conformément à l'article L.5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales et avant approbation du Conseil communautaire, il appartient au Conseil municipal de formuler son avis sur le dossier de modification n°2 du PLU ;

Considérant que le dossier de modification n°2 du PLU présenté est joint à la présente délibération ;

Madame la Maire demande au Conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de sa Présidente, pris connaissance des pièces déposées sur son bureau, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité la modification simplifiée n°2 du Plan Local d'urbanisme de la commune de Cabestany tel qu'il lui est soumis par Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

3°) DIT que la présente délibération sera transmise à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

4°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Marc ZARCONE

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 23 mai 2025